



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza dell'**11 febbraio 2021**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 66861** del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2019** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marco
Besso, n. 40, presso lo studio dell'avv. Riccardo Maria Vitale che la
rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla circonvallazione
Gianicolense, n. 210, presso lo studio dell'avv. Corrado Cirillo che lo
rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice: "... accertato e dichiarato che il Sig. CP_1 risiede
stabilmente con la propria famiglia nell'appartamento di Via Mario Musco,
42, a Roma, di proprietà del medesimo della Sig.ra Parte_1 al 50%
pro indiviso, occupandolo in via esclusiva ed escludendo la sorella
comproprietaria, condannarlo al pagamento in favore di quest'ultima di
un'indennità di occupazione dalla data del loro acquisto iure successionis ad
oggi, per come meglio specificato in narrativa, pari a complessive €18.687,50,

ovvero a quell'altra somma che risulterà più rispondente a giustizia, nonché per ogni mese di ulteriore occupazione dalla data di pendenza della lite sino alla divisione dichiararlo obbligato a versare sempre alla sorella Parte_1

[...] l'importo di €812,50/mese, ovvero a quell'altra somma che risulterà più rispondente a giustizia. Inoltre, voglia l'Ill.mo Tribunale condannare il Sig.

CP_1 a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1 *ai titoli di cui in narrativa gli importi di €12.225,00, oltre €9.234,19, nonché €4500,00 e €3200,00 e così per un totale di €29.159,19 oltre interessi, ovvero condannarlo al pagamento di quelle altre somme che risulterà più rispondenti a giustizia”.*

Per il convenuto: “... - nel merito respingere la domanda, in quanto totalmente infondata e non provata, nonché temeraria; - in via subordinata, si chiede la riduzione della domanda sia con riferimento all'arco temporale richiesto che all'entità dell'importo richiesto, come da parte motiva; - si chiede la riunione con il proc., n.r.g. 27525\20, VIII sezione, dott. Gaetano, presso questo Tribunale, udienza 09.12.20, con la quale sin da ora si chiede la riunione, così come si chiede la riunione con la citata causa n.r.g. 47131\19, V sezione; - si chiede la condanna dell'attrice alle spese, anche generali, dei compensi e degli onorari”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il fratello CP_1 per sentirlo condannare al pagamento in suo favore: **(i)** della somma di €18.687,50, costituente la parte dei frutti civili a lei dovuta come corrispettivo del godimento esclusivo che il convenuto avrebbe avuto, sin dalla morte della comune genitrice Persona_1 di un appartamento sito in Roma, alla via Mario Musco, n. 42/a, già di proprietà della *de cuius* e, dopo la sua morte, cadente in comunione ereditaria per quote paritarie tra i suoi due figli; **(ii)** della somma di €25.959,19 (€12.225,00 + €9.234,19 + €4.500,00), pari all'ammontare di denaro che il convenuto avrebbe a più riprese indebitamente prelevato, per fini esclusivamente personali, da un conto corrente cointestato con l'attrice ed alimentato da somme rivenienti da un mutuo contratto dai due

fratelli per il pagamento di tributi successori a loro carico in via solidale; (iii) della somma di €3.200,00 quale rimborso *pro quota* di quanto da lei pagato “*per oneri e spese corrisposte per gli adempimenti afferenti la tassa di successione*”.

CP_1 costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti, evidenziando comunque che le stesse avrebbero dovuto essere semmai esaminate nell’ambito del distinto giudizio di scioglimento della comunione ereditaria da lui successivamente introdotto dinanzi a questo stesso Tribunale.

Ciò posto, rileva il giudicante che le domande attoree sono solo in parte fondate.

Per quanto riguarda la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità per il godimento esclusivo dell’appartamento di via Mario Musco, si osserva che l’uso esclusivo del citato bene comune da parte del solo **CP_1** deve ritenersi accertato, essendo stato esplicitamente ammesso dall’interessato. A nulla rileva che tale bene sia stato in passato concesso in comodato dalla *de cuius* al figlio giacché, anche a prescindere dall’assenza di una prova documentale di tale circostanza, deve applicarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, la risoluzione automatica del contratto (cfr. Cass., 19.4.1991, n. 4258; Cass., 17.12.1993, n. 12505; Cass., 24.9.1979, n. 4920).

Spetta dunque all’altra convivente che ne ha fatto domanda un’indennità per il godimento esclusivo dell’immobile dalla data in cui la domanda è stata formulata; tale data, nella specie, coincide con la notifica della citazione (29 ottobre 2019), non risultando che l’attrice abbia in precedenza richiesto all’odierno convenuto di poter utilizzare il bene in via diretta o indiretta.

Infatti, l’uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l’uso turnario) ovvero in

maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario *pro indiviso* che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia, allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa in citazione, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass., 4.12.1991, n. 13036; Cass. 6.4.2011, n. [7881](#)).

Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene comune può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene (v. Cass., 2.8.1990, n. 7716).

Tale valore è stato indicato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio – senza che sul punto la controparte abbia sollevato puntuali contestazioni se non una generica obiezione inidonea ad assolvere l'onere di specificità della contestazione quale richiesta dall'art. 115, comma 1, c.p.c. – in €1.625,00 mensili (ossia il doppio della somma di €812,50 mensili che la **CP_1** ha assunto costituire il valore locativo della propria quota del 50%). Tale importo, che appare congruo anche alla luce della riferita assenza di contestazioni specifiche, può ritenersi attuale anche alla data odierna, stante il non significativo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio e la notoria crisi del mercato locativo. Il valore locativo dell'immobile di cui si discorre può pertanto essere quantificato, in via equitativa e a valori comprensivi di interessi, in complessivi €26.000,00# (€1.625,00# mensili per sedici mesi). Conseguentemente, l'indennità dovuta dal convenuto **CP_1** alla sorella **Parte_1** in relazione alla sua pacifica quota di titolarità di 1/2, risulta pari ad €13.000,00# comprensivi di interessi.

Deve invece escludersi la possibilità di condannare il convenuto al pagamento di ulteriori €812,50 mensili sino al momento in cui sarà sciolta la comunione sull'immobile, difettando nella specie le condizioni per la pronuncia di una condanna in futuro (è infatti sufficiente rilevare che non vi è alcuna certezza che la situazione del mercato immobiliare rimanga stabile e

che dunque il valore locativo dell'appartamento di cui trattasi sia anche in futuro identico a quello attuale).

Per quanto concerne la domanda relativa ai movimenti sul conto corrente cointestato, vanno svolte diverse considerazioni.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui questo Ufficio non intende discostarsi, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass n. 28839 del 2008; Cass. n. 4496 del 2010; Cass. n. 809 del 2014).

Nella specie l'attrice non solo non ha fornito alcuna prova contraria rispetto alla presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto, ma non ha neppure allegato l'esistenza di una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. È anzi documentalmente provato che il conto corrente di cui trattasi è stato alimentato da un finanziamento di €650.000,00 erogato dalla *Controparte_2* in favore dei due fratelli (v. il contratto di mutuo fondiario di cui al doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice).

Orbene, in relazione a tale incontrovertita vicenda, *Parte_1* pur avendo dedotto e provato l'esecuzione di alcuni prelievi di conto da parte del fratello, non ha in alcun modo provato (né allegato) che tali prelievi abbiano superato la quota del 50% del saldo attivo, cioè la quota di titolarità di *CP_1*. È certo vero che l'attrice sostiene che le somme accreditate sul conto corrente cd. di appoggio del finanziamento servissero al pagamento di alcuni debiti tributari di cui i fratelli dovevano rispondere solidalmente, ma è vero anche che, salvo quanto oltre si dirà, non è stata data alcuna prova che a causa dei citati prelievi i debiti *de quibus* non siano stati adempiuti ovvero lo siano stati con denari di esclusiva titolarità di *Parte_1*. Non si vede

dunque in che modo i prelievi compiuti dal convenuto abbiano potuto incidere sulla situazione giuridica dell'attrice.

Unica eccezione a quanto appena esposto riguarda il pagamento, da parte di *Parte_1* dei compensi dovuti a un professionista per la predisposizione della dichiarazione di successione relativa alla defunta [...] *CP_3* compensi ammontanti ad €3.806,40 come si evince dalle due fatture quietanzate di cui al doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Venendo qui in rilievo dei pesi ereditari che la coerede *Parte_1* ha interamente estinto con denaro proprio, costei ha diritto, ai sensi dell'art. 754, comma 1, c.c., ad agire in rivalsa nei confronti dell'altro coerede limitatamente alla parte per cui egli è tenuto a contribuire, ossia nella misura del 50%. Spetta in definitiva all'attrice la somma di €1.903,20 (1/2 di €3.806,40).

Sulle somme riconosciute all'attrice sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della domanda.

Da ultimo devono disattendersi le considerazioni del convenuto circa la presunta necessità di compensare i crediti spettanti all'attrice con taluni propri asseriti controcrediti che deriverebbero dall'esigenza di collazionare, nell'ambito del distinto giudizio divisorio, due donazioni immobiliari di cui *Parte_1* avrebbe beneficiato dalla madre quando questa era in vita (in particolare il convenuto sembra sostenere che la sorella sarebbe tenuta a versargli un'indennità per il godimento da lei avuto degli immobili donati). Sul punto è sufficiente osservare che: a) non è affatto certo che la collazione comporti l'insorgenza di un credito pecuniario in capo *CP_1* essendo invece ben possibile, anche alla luce della notevole consistenza del patrimonio ereditario quale prospettata dallo stesso convenuto, che l'eventuale collazione venga attuata attraverso il sistema delle imputazioni e dei prelevamenti sul *relictum*, senza dunque che venga ad instaurarsi un rapporto obbligatorio tra il coerede beneficiario delle donazioni e l'altro coerede; b) anche ove dalle operazioni di collazione potesse sorgere un credito in favore dell'odierno convenuto, è evidente che allo stato attuale tale credito non è

liquido né di facile e pronta liquidazione, ciò che esclude in radice la possibilità di opporlo in compensazione in questa sede (v. art. 1243 c.c.).

Né sussistono le condizioni per disporre la riunione del presente giudizio a quello divisorio: ciò sia per il diverso stato in cui si trovano le due cause, sia per la netta diversità delle due domande (una di natura reale, l'altra di natura obbligatoria), come noto esperibili autonomamente l'una dall'altra.

L'esito del giudizio, caratterizzato da un accoglimento solo parziale delle domande attoree, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendosi la restante parte a carico di *CP_1* pur sempre soccombente.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di €14.903,20#, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da *Parte_1*
3. condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in complessivi €5.000,00# per compensi professionali ed €518,00# per esborsi, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.

Roma, 11 febbraio 2021

Il Giudice
Luigi D'Alessandro